

1501056-89.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... não se recorda se havia denúncia de tráfico de drogas no local, disse que depois ficou sabendo que o réu residia nas proximidades quando viram os documentos dele. Disse que o local não era conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Em solo policial o réu Isaque da Silva disse: "QUE na hora que eles me abordaram eu não estava traficando, eu estava indo pra casa, aí como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501056-89.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501056-89.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2153293/2019 - DEL.POL.COTIA, 5440180 - DEL.POL.COTIA, 3705/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2153293 - DEL.POL.COTIA, 3705/19/403 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAUQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em 19.08.2019 em face de ISAUQUE DA SILVA, imputando-lhe uma das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 24 de maior de 2019, por volta das 03h18min, na Estrada da Água Espaiada, n.º 320, Zona Rural, nessa cidade e comarca de Cotia/SP, trazia consigo drogas consistentes em 10 (dez) porções de cocaína, com massa líquida de 8,5g (oito gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 66/67).

Foi apresentada defesa prévia.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas e

interrogado o Réu.

Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou pediu a condenação do Réu nos termos da denúncia.

A Defesa, em suma, postulou pela improcedência da ação.

É o breve relatório. Decido.

Quanto ao mérito, a confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio dos documentos juntados aos autos: "Auto de Prisão em Flagrante Delito" (fls. 01/02); "Boletim de Ocorrência" (fls. 09/12); "Auto de Exibição e Apreensão" (fl. 13), "Laudo de Constatação" (fls. 15/17), "Laudo Toxicológico" (fls. 53/55) e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria do crime de tráfico de drogas, todavia, não restou suficientemente comprovada.

Narra a denúncia, no dia 24 de maio de 2019, por volta das 03h18min, na Estrada da Água Espraiada, n.º 320, Zona Rural, nessa cidade e comarca de Cotia/SP, trazia consigo drogas consistentes em 10 (dez) porções de cocaína, com massa líquida de 8,5g (oito gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em juízo o Guarda Municipal, Milton Aparecido da Silva, disse que estavam em patrulhamento e abordaram o réu e encontraram na busca pessoal entorpecente com ele. Não se recorda se encontraram dinheiro. Disse que não conhecia o réu.

Desconhece se o réu reside na mesma rua em que foi abordado. Negou que tivesse alguma denúncia de tráfico de drogas no local. Disse que o réu informou que a droga era dele, mas não se recorda o que ele disse acerca da motivação de estar sob a posse de tal entorpecente.

Em juízo o Guarda Municipal, Claudemir Souza Neri dos Santos, em suma, disse que estavam em patrulhamento e o réu manifestou conduta suspeita o abordaram e foi encontrada porções de cocaína com ele. Não se recorda se encontraram dinheiro e não se recorda se havia denúncia de tráfico de drogas no local, disse que depois ficou sabendo que o réu residia nas proximidades quando viram os documentos dele. Disse que o local não era conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Em solo policial o réu Isaque da Silva disse: "QUE na hora que eles me abordaram eu não estava traficando, eu estava indo pra casa, aí como eles acharam entorpecente, eles me trouxeram pra cá. Eu falei que trabalhava, falei que eles poderiam chamar meu pai, pegar minha carteira de trabalho em casa, que eu não era traficante. Eu estava com as drogas comigo, mas porque tinha comprado. Eu saí de casa pra ir buscar, por volta de meia noite, mais ou menos, e estava voltando pra casa de volta. Foi nessa hora que eles me abordaram. O dinheiro era meu, do meu serviço, ganho um salário-mínimo por mês, na verdade ganhava, porque agora estou cumprindo aviso prévio. A abordagem foi normal, não fui agredido, nem nada. Eu quero ressaltar que não estava vendendo drogas. Uso cocaína sim e não sei precisar há quanto tempo, mas há um tempo já."

Em juízo, o réu Isaque da Silva, em suma, disse que era de noite e tinha saído de casa de bicicleta e era usuário de cocaína e foi buscar em torno de 12 ou 10 papelotes, sendo que foi abordado pelos guardas municipais e eles encontraram os entorpecentes com ele. Disse que foi levado para a Delegacia. Disse que tinha dinheiro com ele, do seu trabalho e era em pouca quantidade. Disse que o entorpecente que foi apreendido era para seu consumo próprio. Disse que foi abordado no local perto da casa dele. Disse que trabalhava em uma empresa na época com carteira assinada, tinha renda quinzenal de R\$ 750,00. Geralmente comprava de 05 a 07 papelotes e usava no final de semana, tinha dia que usava bastante entre 04 e 05. Disse que comprava no valor de R\$ 10,00.

Ao cabo da instrução, então, temos que os fatos descritos na denúncia foram parcialmente comprovados. Isso porque do bojo dos autos não se pode extrair, com segurança, que o réu, efetivamente, estava sob a posse do entorpecente para fins do comércio espúrio e à míngua de maiores elementos probatórios, não há como se proferir um decreto condenatório em tal sentido.

Saliento que os GCM's ouvidos não se recordaram se houve apreensão de valores, informaram que não havia qualquer denúncia dando conta de tráfico de drogas no local e tampouco o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Não conheciam o réu. Não viram qualquer ato de mercancia. Segundo o réu, estava indo para casa, sendo que o GCM Claudemir reconheceu que tomou conhecimento que o réu morava na rua da abordagem.

O réu negou em duas oportunidades distintas que estava traficando, reconhecendo que tinha a droga em seu poder para consumo próprio e que trabalhava com carteira assinada, bem como em juízo declarou que tinha costume de consumir maior quantidade de drogas no final de semana e o dia dos fatos era justamente uma sexta-feira. Destaco que o art. 155 do Código de Processo Penal prescreve que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (sem grifo no original)".

Verifico, todavia, que o réu confessou, tanto em solo policial quanto em juízo, que a droga que possuía era para consumo próprio. Diante disso, então, considerando que a autoria, no que se refere ao crime de tráfico de drogas não resultou de forma inequívoca comprovada, desclassifico para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Compulsando os autos, constata-se, todavia, que a denúncia ofertada foi recebida em 21/08/2019. Diante disso, relevando a presente data, concluiu-se que o prazo prescricional de 02 anos, previsto no art. 30 da Lei 11.343/06, há muito já transcorreu, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da prescrição em abstrato do crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a imputação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 e JULGO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 107, IV, 1ª figura, do Código Penal combinado com o art. 30 da Lei 11.343/06, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando assim o arquivamento dos autos, se não verificado recurso por quaisquer das partes.

Custas na forma da lei.

Autorizo a incineração da droga apreendida, caso esta providência ainda não tenha sido adotada.

P.I.C.

Cotia, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA